

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2537 ธนาคาร เอเซีย จำกัด โจทก์
นาย แฉ ล้ม แป้น เกิด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 680, มาตรา 683, มาตรา 858,
มาตรา 859

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด โดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นเมื่อใด สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการหักทอนบัญชีกัน และเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 858, 859 โจทก์หักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2527 และฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 ยังไม่ถึง 10 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ผู้คำประกันย่อมต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพียงเท่าที่ตนยอมคำประกันเท่านั้น จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 20,000 บาท ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า จำเลยที่ 1 กลับมาเป็นลูกหนี้โจทก์อีกครั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2518 เป็นเงิน 611.94 บาท โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นตั้งแต่วันนี้ วิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นเพื่อให้ผู้คำประกันรับผิดชอบนั้นต้องดูรายการที่จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์เต็มตามวงเงินที่คำประกันเป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยทบต้น จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์เต็มตามวงเงินคำประกันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 เป็นเงิน 20,078.24 บาท จึงให้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 เป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยทบต้นในต้นเงิน 20,000 บาท จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้อันเป็นวันที่บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลง ต่อจากนั้นโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามปกติไม่ทบต้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2516 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 20,000 บาท มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน โจทก์ติดหักทอนบัญชีในวันที่ 27 มิถุนายน 2527 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 46,662.71 บาท วันที่ 13 สิงหาคม 2530 โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 46,662.71 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ได้ทำสัญญาค้ำประกันเฉพาะต้นเงินเพียง 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี เป็นเวลาเพียง 5 ปี โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ทำขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2516 มีกำหนดเวลา 6 เดือน จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ส่งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทก์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2518 นับถึงบัดนี้เป็นเวลา 13 ปี คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2518 จำเลยที่ 2 นำเช็คเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 จนทำให้จำเลยที่ 1 กลับเป็นเจ้าหนี้โจทก์และจำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าการค้ำประกันของจำเลยที่ 2 ได้สิ้นสุดแล้ว แต่โจทก์กับจำเลยที่ 1 สมคบกันให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีไปอีก เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 46,662.71 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ขาดอายุความหรือไม่ ต้องพิจารณาเสียก่อนว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นขาดอายุความแล้วหรือไม่ เพราะหากฟังว่าคดีของจำเลยที่ 1 ขาดอายุความแล้วย่อมมีผลให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิดไปด้วย สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้าประกันตามเอกสารหมายเลข จ.6 และ จ.7 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้กันไว้ โดยที่สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด กรณีต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดมาปรับแก้คดี กล่าวคือการชำระหนี้ย่อมต้องปฏิบัติตามวิธีการของสัญญาบัญชีเดินสะพัด คือให้กระทำได้เมื่อมีการหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือ ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นเมื่อใด สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการหักทอนบัญชีกันและเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 858, 859 โจทก์หักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2527 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ในฐานะลูกหนี้และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่หักทอนบัญชีกันและเรียกให้ชำระเงินคงเหลือ โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 ยังไม่ถึง 10 ปี คดีสำหรับจำเลยที่ 1 จึงไม่ขาดอายุความ คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงไม่ขาดอายุความด้วย

ปัญหาว่า จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์เพียงใด เห็นว่า ผู้ค้าประกันย่อมต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพียงเท่าที่ตนยอมค้าประกันเท่านั้น จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้าประกันเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2516 ในวงเงิน 20,000 บาท แต่ตาม บัญชีกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.9 ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2518 จำเลยที่ 2 ได้นำเงินเข้าบัญชีและหักทอนหนี้หมดแล้วกลับเป็นเจ้าหนี้โจทก์จำนวน เงิน 2,288.06 บาท ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2518 จำเลยที่ 1 จึงกลับเป็นลูกหนี้ โจทก์อีกเป็นเงิน 611.94 บาท โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตั้งแต่วันนี้ ดอกเบี้ย ที่ทบเข้ากับต้นเงินนั้นถือเป็นต้นเงินต่อไป วิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นเพื่อให้ผู้ค้าประกัน รับผิดชอบจึงต้องดูรายการบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.9 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2518 เป็นต้นไป และถือเอารายการที่จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์เต็มตาม วงเงินที่ค้าประกันเป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยทบต้น ปรากฏตามรายการบัญชีกระแส รายวันเอกสารหมาย จ.9 ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์เต็มวงเงินค้าประกันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 เป็นเงิน 20,078.24 บาท จึงให้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 เป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยทบต้นในต้นเงิน 20,000 บาท จนถึงวันที่บัญชีเดินสะพัด สิ้นสุดลง ต่อจากนั้นโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามปกติไม่ทบต้น ได้ความว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ภายใน 15 วัน นับ แต่วันได้รับหนังสือ จำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2530 ซึ่งจะครบ กำหนดชำระในวันที่ 30 สิงหาคม 2530 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2530 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยได้อย่างธรรมดาในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ทบต้น แต่โดยที่โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยทบต้นถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็น วันหักทอนบัญชี จึงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ตามที่ ขอ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายเดือนอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29

กรกฎาคม 2518 จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ต่อจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยตามปกติ
จากต้นเงินที่รวมดอกเบี้ยทบต้นเข้าด้วยแล้วในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่
28 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความรวม 1,800 บาท นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมชัย สายเชื้อ-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ